

감사결과 처분요구서

- 간부직원의 소속 직원에 대한
윤리행동강령 위반 행위 건 -

2019. 1.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	2
II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 ○소 기간제 근로자가 동 소속 간부 직원인 A의 수차례 신체적 접촉한 사실에 대하여 ○소 □팀으로 신고하였음

「성희롱·성폭력 예방지침」에 따라 업무처리 중 외부에 알려져 ○소 □팀에서 동 소 ■팀을 통하여 사고 보고한 바, 사실관계를 확인하고 관련 규정 위반여부를 조사, 이에 상응하는 조치를 취하기 위해 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

따라서 이번 감사는 피해 직원이 최초 상담신청 하는 과정에서 작성한 진술서를 근거하여 부적절한 신체접촉 등 불쾌감을 준 행위 직원과 피해 직원을 대상으로 부적절한 행위를 하게 된 경위와 사실관계에 대하여 규명하고 관련 규정 위반 여부를 확인 하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2018. 11. 29.부터 같은 해 12. 24.까지 26일간 ▲실 감사역 2명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하였고, 2019. 1. 7. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	◇소	복무	간부직원의 소속 직원에 대한 윤리행동강령 위반 행위	징 계 (해임)	(1)
2	○소	복무	직장내 성희롱 2차 가해 행위	징 계 (견책)	(1)
3	△처	복무	합의중재 과정에서의 절차 개선	통보	
4	○소	복무	○소 성희롱 예방교육	통보	

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 간부직원의 소속 직원에 대한 윤리행동강령 위반 행위 건

관 계 부 서 ◇소

징계 대상자 ※직급 A

징 계 종 류 해 임

징 계 사 유

위 사람은 ㉠에 파견되어 2016. 7. 1. 이후 ■본부 ◇부 <장으로 근무하였고, ‘17. 1. 22. 동 소속으로 발령받은 제3국 출신의 기간제 근로자 C와 함께 근무하던 중 ㉠ 파견이 종료된 ‘17. 11. 1. 까지 소속 <장으로서 C의 재계약 등 영향을 줄 수 있는 평가와 동 소속 직원들의 관리자로서의 총괄 업무를 담당하였고, 이후 ○소 ■■소 ◎팀에서 근무하던 중 우리회사 기간제 근로자로 계약하여 ‘18. 10. 1. ◎팀으로 발령받은 C의 소속 <장으로서 직위해제 된 ‘18. 10. 31.까지 관리자로서의 총괄 업무를 담당하였다.

우리 회사는 「양성평등기본법」과 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」을 적용받는 사업장으로 우리 회사 「성희롱·성폭력 예방 지침」에 따르면 “성희롱이란 사업주, 상급자 또는 근로자가 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위”라고 정의하고 있다.

그리고, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무)에 따르면 “공직자는 법령을 준수하고 ~ 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다”고 규정되어 있으며, 우리 회사 「임직원 윤리행동 강령」 제32조(성희롱·성폭력·성매매 등 금지)에 따르면 “임직원은 직무 내·외를 불문하고 성희롱, 성폭력 및 성매매 등 일체의 성범죄 행위를 하여서는 아니 된다.”, “상호간 또는 직무관련자에 대해 우리회사 지침 및 관련 법률에 명시하는 성희롱·성폭력 행위를 해서는 아니 된다.”고 되어 있고, 또한 같은 강령 제39조(징계) 제1항에 따르면 “회사는 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에게 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다.”고 되어 있다.

따라서, 우리 회사에 근무하는 모든 직원은 상기의 법규와 관련 지침을 준수하여 다른 근무자에 대해 성희롱에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

또한 우리 회사 임직원은 우리회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제2항에 따라

상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.

◇소 *직급 A는 2017년 1월 이후 장기간에 걸쳐 수차례 부적절한 신체적 접촉 행위 등을 하였고, 본인의 우월적 지위를 이용하여 퇴근 후 만남을 요구하는 등 피해를 입힌 사실이 있다.

이러한 행위 사실에 대하여 A는 신체적 접촉에 대하여는 행위 일체에 대하여 부정하고, 여러 근거를 제시하며 그러한 상황이 없었음을 주장하고 있지만 A가 제시한 근거가 본인이 행위를 하지 않았다는 것을 충분히 입증하지 못하고 있는 반면, C는 피해 당시 상황 설명과 행위에 대한 구체적이고 일관된 진술, 본인이 느낀 감정, 특히 평소 친분이 있는 D에게 피해 사실에 대하여 고충을 토로한 점으로 비추어 피해 직원인 C의 진술을 더 신뢰할 수 있다. 특히 장기간에 걸쳐 다수의 부적절한 행위를 하였음에 불구하고 피해 직원인 C의 주장이 허구라고 주장하는 등 본인의 행동에 대하여 변명으로 일관하고 있어, 본인의 행동에 대한 반성이나 피해자에 대한 사과 없이 오히려 피해 직원에게 2차 가해를 하는 것으로 엄중히 조치할 필요가 있다. 이 뿐 아니라, A의 부적절한 행위가 외부에 알려짐으로써 회사의 명예가 훼손되어 그 책임을 중히 물을 필요가 있다.

따라서, 위 사람의 행위는 「양성평등기본법」 및 「남녀고용평등과 일·가정 양립

지원에 관한 법률」, 동법 시행규칙, 우리 회사 「성희롱·성폭력 예방지침」에서 규정하고 있는 ‘직장내 성희롱’에 해당하고, 이는 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호 ‘직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때’ 및 동 조항 제2호 ‘회사의 체면 또는 신용을 손상시켰을 때’에 의거 징계사유에 해당된다.

조치할 사항

❖ 사장은 ▣▣▣ 파견 시절 동 소속 기간제 근로자인 C에게 장기간에 걸쳐 수차례 부적절한 신체적 접촉 등 행위와 우월적 지위를 이용하여 퇴근 후 만남을 요구하는 등 부적절한 행위를 하였고, 해당 행위가 외부에 알려져 우리 회사의 명예를 훼손시킨 ◇소 ※직급 A에게 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호, 제2호 및 「인사관리규정」 제103조(징계사유)의 규정에 따라 징계(해임) 처분하시기 바랍니다. (징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 직장내 성희롱 2차 가해 행위

관 계 부 서 ○소

징계 대상자 ⚙직급 B

징 계 종 류 견 책

징 계 사 유

위 사람은 2016년 1월 ○소 ◀실 □팀 ■본부(●파견) 발령 이후 현재까지 동 소속에서 근무하고 있으며, 2017년 10월 말까지 A와 함께 근무하였고, 2017년 1월부터 2018년 6월까지 C와 함께 근무하였다.

우리 회사는 「양성평등기본법」과 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」을 적용받는 사업장으로 우리 회사 「성희롱·성폭력 예방 지침」에 따르면 “성희롱이란 사업주, 상급자 또는 근로자가 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위”라고

정의하고 있다.

그리고, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무)에 따르면 “공직자는 법령을 준수하고 ~ 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다”고 규정되어 있으며, 「남녀고용평등과 일·가정양립 지원에 관한 법률」 제2조 직장 내 성희롱 판단기준을 예시한 동 법 시행규칙 별표 1과 우리회사 「성희롱·성폭력 예방 지침」에는 성적인 사실 관계를 묻거나 성적인 내용의 정보를 의도적으로 퍼트리는 행위와 기타 사회통념상 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 것으로 인정되는 언어나 행동을 직장 내 성희롱으로 규정하고 있다.

우리 회사 「임직원 윤리행동강령」 제32조(성희롱·성폭력·성매매 등 금지)에 따르면 “상호간 또는 직무관련자에 대해 우리 회사 지침 및 관련 법률에 명시하는 성희롱·성폭력 행위를 해서는 아니 된다.”고 명시하였고, 또한 같은 강령 제39조(징계) 제1항에 따르면 “회사는 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다.”고 되어 있다.

따라서, 우리 회사에 근무하는 모든 직원은 상기의 법규와 관련 지침을 준수하여 다른 성희롱 관련 사실 관계를 묻거나 성적인 내용을 퍼트리는 행위, 기타 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 언어나 행동을 하여서는 아니 된다.

그런데, ○소 ◀실 □팀 ■본부(●파견) ♣직급 B는 C가 A를 대상으로 성희롱

관련 신고를 하였다는 사실을 인지한 이후 사실 관계 확인을 위하여 □팀에서 대기 중인 성희롱 피해자인 C를 찾아가 성희롱 사실이 맞냐고 묻는 등 부적절한 행동을 하였다. 이에 대하여 B는 평소 C와 친분관계가 있었고, C의 평소 소심한 성격에 좋지 않은 선택을 할까 걱정이 되어 위로하기 위해 찾아갔다고 진술하지만 사회통념상 보더라도 C의 감정을 고려하지 않은 성희롱 피해에 대한 굴욕감과 혐오감을 느끼게 하는 2차 가해 행위인 것이다. 이 뿐만 아니라 휴대 전화로 한 차례 상황해결의 조언을 해주겠다는 메시지를 보냈고 이로 인해 피해 직원인 C는 회유라고 생각하여 기분이 나빴다고 진술하였다.

따라서, 위 사람의 행위는 「양성평등기본법」 및 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 동법 시행규칙, 우리 회사 「성희롱·성폭력 예방지침」에서 규정하고 있는 ‘직장내 성희롱’에 해당하고, 이는 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호 ‘직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때’에 의거 징계사유에 해당된다.

조치할 사항

❖ 사장은 ‘18. 10. 25. 성희롱 피해자인 C가 피해 사실에 대하여 신고한 이후, 신고 사실을 인지한 뒤 피해 직원을 찾아가는 등 부적절한 행위를 하고, 1회 회유성 메시지를 발송하여 성희롱 피해를 입은 피해 직원에 대하여 굴욕감과 혐오감을 준 ○소 ◀실 □팀 ■본부(●파견) B에게 「취업규칙」 제73조(징계)

제1호, 「인사관리규정」 제103조(징계사유)의 규정에 따라 징계(견책) 처분하시기
바랍니다. (징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 합의중재 과정에서의 절차 개선

관 계 부 서 △처

내 용

우리 회사는 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 동법 시행령 제2조, 「인사관리규정」, 단체 협약 제80조(직장 내 성폭력의 금지와 예방)에 따라 성희롱·성폭력 예방을 위하여 필요한 사항을 정하기 위하여 「성희롱·성폭력 예방지침」을 정하여 운영하고 있으며, 동 지침에는 성희롱, 성폭력 사건 발생시 조치를 위하여 별도([별표 2]) 처리 절차를 규정하여 명시하고 있다.

▲실 조사 결과, 「성희롱·성폭력 예방지침」 [별표 2]에 명시한 처리 절차에 따른 합의 중재 과정에서 행위 직원에게 정확한 피해 사실이 아닌 대략적인 내용만을 알려 주었음을 확인하였다. 이는 우리회사 성희롱 관련 자문 기관인

여성노동법률센터의 합의 전 행위자가 자신의 행위에 대하여 정확하게 인지하여야 한다는 의견에 반하고, 특히 가해 사실을 알지 못한 상황에서 가해 직원이 피해 직원에 사과를 한다는 것은 그 행위에 대하여 진정성을 의심할 수 있어 향후 동일·유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 지침에 반영 및 고충상담원 교육시 설명하는 등 개선할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ △처장은 「성희롱·성폭력 예방지침」에 명시한 성희롱·성폭력 사건 발생 처리 과정 중 당사자 간의 합의 중재시 가해 직원이 피해 직원이 신고한 행위에 대하여 정확하게 인지할 수 있도록 관련 지침에 반영 및 고충상담원 교육시 설명하는 등의 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ○소 성희롱 예방교육 시행

관 계 부 서 ○소

내 용

우리 회사는 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 동법 시행령 제2조, 「인사관리규정」, 단체 협약 제80조(직장 내 성폭력의 금지와 예방)에 따라 성희롱·성폭력 예방을 위하여 필요한 사항을 정하기 위하여 「성희롱·성폭력 예방지침」을 정하여 운영하고 있다.

「성희롱·성폭력 예방지침」 제3조(용어의 정의)에서 성희롱이란 사업주, 상급자 또는 근로자가 직위를 이용하여 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위로 정의하고 있으며, 동 지침 [별표1]에는 성적인 사실관계를 묻거나 성적인 내용의 정보를 의도적으로 유포

하는 행위, 그 밖에 사회통념상 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 것으로 인정되는 언어나 행동을 성희롱 판단 기준으로 명시하고 있다.

▲실 조사 결과, 해당 지사 간부 직원이 동 소속 기간제 근로자에 대한 성희롱 행위가 있었음을 확인하였고, 평소 피해 직원과 가해 직원과 친분이 있는 다른 직원이 피해 직원을 찾아가 성적인 사실관계를 묻고, 이를 가해 직원에게 알려주는 등 성희롱 2차 가해 행위를 한 사실을 확인하여 향후 동일 유사한 문제가 발생하지 않도록 재발 방지의 조치가 필요하다.

조치할 사항

❖ ○소장은 최근 빈번하게 발생하고 있는 직장내 성희롱 사건과 관련하여 전 직원을 대상으로 성인지 감수성을 높이고, 2차 가해 행위 역시 피해 직원에 대한 중대한 성희롱 가해 행위임을 인지할 수 있도록 구체적 사례 위주의 특별교육을 2019년 1분기 이내에 1회 이상 시행하시기 바랍니다. (통보)